



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

TAFURO SILVERIO, Presidente

LEONE PAOLO, Relatore

LORETO RITA, Giudice

in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 605/2023 depositato il 01/02/2023

proposto da

Comune di Roma - Via Ostiense, 131/I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Sviluppo Immobiliare 1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 7144/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 34 e pubblicata il 13/06/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662161467 TASI 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

le parti si riportano agli atti e ne chiedono l'accoglimento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello ritualmente notificato il 12 gennaio 2023 al difensore della società società il Comune di Roma impugna la sentenza n.7144/34/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 27.05.2022 e depositata il 13.06.2022.

Nel giudizio di prime cure la società società. impugnava l'avviso di accertamento n°662161467 avente per oggetto una differenza di versamento del tributo Tasi, per l'anno d'imposta 2016 per un importo complessivo di euro 1.858,46, oltre sanzioni ed interessi.

Nel giudizio di prime cure la ricorrente eccepiva:

- 1) nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, conseguente violazione e falsa applicazione art.3 Legge 241/90 e 7 Legge 212/00;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Dlgs 504/92, ulteriore violazione dell'art.1 Legge 147/13 c.639;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 Dlgs 504/92, come combinato con l'art.10 stesso decreto, l'art. 37 c. 53 DI 223/06 ed art. 74 c.1 Legge 342/00;
- 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 Dlgs 546/92 e 10 Legge 212/00.

Nel giudizio di prime cure non si costituiva il Comune di Roma.

Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano il ricorso condannando il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite liquidate in €.500,00.

In particolare i primi giudici così motivavano: *"Il ricorso merita accoglimento.*

Con riferimento al principio della ragione più liquida, la Commissione ritiene di valutare direttamente il merito della questione, restando ogni altra doglianza, per l'effetto, assorbita.

Quanto sostenuto dalla società ricorrente risulta supportata da apposita perizia giurata dalla quale non si evince soltanto l'inedificabilità delle particelle oggetto di esame, ma anche la motivazione di tale determinazione che, per non essere stata opposta da controparte la quale, pure avrebbe avuto tutte le opportunità di farlo, deve ritenersi assolutamente ammissibile e probante.

In più, risultano ben due precedenti pronunce di questo medesimo giudice tributario – sia pure in differente composizione – che si è determinato in merito all'argomento con riferimento alle due precedenti annualità del 2014 (Associazione_1, Sez. 6 n. 10808/21) e 2015 (Associazione_1, Sez. 6 n.5304/20) con una motivazione che il presente Collegio richiama per relationem, condividendone appieno l'impostazione."

Il Comune di Roma impugna la sentenza di prime cure eccependone l'illegittimità della sentenza per errata pronuncia sulla valutazione delle aree per le quali viene chiesto il tributo.

In particolare l'Ente sostiene che l'avviso di accertamento sia sufficientemente motivato e che la valutazione dell'area effettuata con il "metodo della trasformazione" debba ritenersi corretto. Deduce quindi l'appellante di avere rispettato le disposizioni previste dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 8, comma 4 del Regolamento IMU.

Con il secondo motivo di appello il Comune di Roma eccepisce l'iniquità della condanna alle spese del

giudizio di primo grado.

Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

L'appello viene iscritto a ruolo il 01 febbraio 2023.

In data 02 gennaio 2025 si costituisce in giudizio la società società. eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi d'impugnazione e contestando le argomentazioni dell'appellante in ordine alla valutazione dell'area.

Conclude la società società. con la richiesta in via pregiudiziale di inammissibilità dell'appello ed in via principale la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite.

La causa viene trattata il giorno 13 gennaio 2025 in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei motivi d'impugnazione sollevata dalla parte appellata. L'eccezione è infondata.

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Nel processo tributario, infatti, gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Ritiene quindi codesta Corte che l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è, nel contenzioso tributario, limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (in senso conforme, Cass. n.1461/2017, Cass. n.20379/2017). Sul punto si è anche recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità precisando che nel rito tributario la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello *“va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni”* (Cass. n.30341/2019; Cass. 1571/2021 e da ultimo, Cass. n.21489/2022).

L'eccezione viene quindi rigettata.

Ancora in via preliminare osserva la Corte che la parte appellata non ha riproposto nel presente grado di giudizio i motivi del ricorso rimasti assorbiti dalla valutazione del merito della pretesa del Comune di Roma.

Tali motivi pertanto non possono formare oggetto di scrutinio nel presente grado di giudizio che è quindi limitato alle eccezioni sollevate dall'appellante ovvero la correttezza della valutazione dell'area per la quale viene chiesto il tributo e la iniquità della condanna alle spese del giudizio di primo grado.

Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo l'Ente ha eccepito la sufficienza della motivazione e la correttezza della valutazione dell'area effettuata con il "metodo della trasformazione". Ha quindi dedotto l'appellante di avere rispettato le disposizioni previste dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 8, comma 4 del Regolamento IMU.

Ritiene la Corte che la tecnica valutativa fondata sul metodo della trasformazione, come ogni altra tecnica valutativa può essere utilizzabile per la determinazione del valore venale in comune commercio di beni che per proprie caratteristiche oggettive non possano essere valutati con metodi sintetico-comparativi attesa la mancanza di altri beni comparabili nella medesima area.

È quindi corretto ritenuto corretto il c.d. metodo della trasformazione quale criterio compatibile con l'art.5 del D.Lgs.n.504/1992 utilizzato dall'Ente impositore.

Sul punto ed in tal senso si è espressa la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.14752/2024).

Al contrario, diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, la relazione tecnica di parte redatta dall'architetto Nominativo_1e prodotta già nel giudizio di prime cure, appare inidonea a supportare conclusioni diverse dalla valutazione effettuata dall'Ente impositore. Difatti la relazione tecnica di parte non determina alcun valore finale dell'area per la quale viene chiesto il tributo limitandosi ad indicare le ragioni per le quali sussisterebbe una non edificabilità di fatto. In altri termini la relazione tecnica di parte appare inidonea a formare un diverso convincimento da parte di codesta Corte.

L'eccezione sollevata dall'Ente impositore è dunque fondata.

L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il secondo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie l'appello; condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di controparte, liquidate, per il 1° grado in 500,00 € e per il secondo grado, in 600,00 € oltre accessori di legge se spettanti.

Così deciso in Roma all'udienza del giorno 13 gennaio 2025.

Il Relatore

Il Presidente